

1501604-80.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243290/2020 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 13900490 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 264/20/102 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2243290 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501604-80.2020.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501604-80.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2243290/2020 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 13900490 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 264/20/102 - DISE-

DEL.SEC.TABOÃO SERRA, 2243290 - DISE- DEL.SEC.TABOÃO SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE DOS ANJOS DE SA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

ALEXANDRE DOS ANJOS DE SÁ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 01 de outubro de 2020, à tarde, no endereço descrito com a inicial, o denunciado manteve em depósito e trouxe consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 42 porções de maconha, 67 papелotes de cocaína e 238 invólucros plásticos de cocaína, em desacordo com determinação legal.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas

duas testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram alegações finais durante a audiência.

DECIDO.

Cumpre reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de apreensão (fls. 16/17), pelo laudo toxicológico (fls. 95/97) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É que o réu, na fase judicial, confessou o ocorrido, aduzindo, em síntese, que “serviu pó” no dia dos fatos, no entanto, outras quatro pessoas correram no momento da abordagem e não foram presos.

O denunciado alegou que tinham lhe pago R\$ 10,00 para transportar drogas “até a rua de baixo”, reconhecendo que estavam com as anotações e com os entorpecentes, sendo certo que atuava para o tráfico de drogas por estar passando por dificuldades financeiras.

O réu afirmou que “chegou a servir uma pessoa, que efetuou o pagamento”, de modo que os traficantes já “havam pegado o dinheiro”.

As suas alegações encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Neste sentido, o policial civil MARCIO APARECIDO, na fase judicial, disse que, após breve campana, identificou o denunciado indo até uma bananeira e entregando “algo para uma pessoa”.

O policial afirmou, ainda, que, após o réu sair com sacola, acabou por ser abordado, de modo que, no interior da sacola, havia anotações alusivas ao tráfico de drogas, dinheiro em notas miúdas e os entorpecentes, reafirmando que, no local dos fatos, o denunciado confessou-lhe os fatos.

O policial falou que o local não tinha muito movimento, não se recordando de ter presenciado pessoas passando pela rua.

Da mesma forma, as declarações do policial civil ALAN FERNANDES, que, na fase policial, trouxe a mesma versão sobre os fatos, reafirmando que o denunciado confessou os fatos.

Na fase policial, os policiais trouxeram idêntica dinâmica (fls. 11/12).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos policiais civis, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípuas do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

É que não seria razoável que os policiais civis tivessem trazido versão tão uníssona e rica em detalhes, com a finalidade de prejudicar indivíduo que sequer

conhecia.

Assim, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Neste panorama, é indiscutível a veracidade dos fatos articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, eis que presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta.

Portanto, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, compenso a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência do réu, que foi condenado, com trânsito em julgado, nos autos do Processo n.º 592-37/2019 (fls. 120), devendo a pena permanecer no patamar inicial.

Na terceira fase de aplicação da pena, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, eis que a aplicação do dispositivo demanda o preenchimento cumulativo de seus requisitos, desde que associados às circunstâncias do artigo 42 da Lei de Drogas.

No presente caso, o réu trazia consigo e matinha em depósito drogas dos mais diversos tipos para entrega a terceiros, destacando-se a sua razoável quantidade (fls. 16/17 - 42 porções de maconha, 67 papелotes de cocaína e 238 invólucros plásticos de cocaína), sendo que esta peculiaridade, aliada à confissão do réu, que disse que vendia drogas no local, permitem a conclusão de que não se trata de traficante não habitual.

A reforçar esse entendimento, cabe destacar que o réu sofreu condenação, com trânsito em julgado, pelo crime de roubo, elemento a mais, a indicar que tinha propensão a atividades criminosas.

A este respeito, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS. NULIDADE PROCESSUAL. INVERSÃO NO INTERROGATÓRIO. MATÉRIA PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE E REGIME PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consta no decreto prisional fundamento válido para a prisão, evidenciado na quantidade de drogas apreendidas, qual seja, 1,930kg de maconha, 3,5g de cocaína, 0,7g de ecstasy e 1 comprimido de LSD, e também na reincidência do paciente.
2. É firme nesse Superior Tribunal o entendimento de que a inversão da ordem do interrogatório não conduz ao automático reconhecimento da nulidade, sendo necessária a arguição em tempo oportuno, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, além de se exigir a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pelo réu, em observância ao princípio *pas nullité sans grief*, adotado pelo Código de Processo Penal.
3. O Tribunal de Justiça concluiu que não restou configurado o flagrante preparado, "pois resultou infirmada pelos depoimentos dos agentes da lei, os quais afirmaram que o apelante foi abordado durante averiguação de denúncia de roubo e, no decorrer dessa diligência, desvendou-se seu possível envolvimento com o tráfico ilícito, sobretudo diante das informações fornecidas pelo pai e encontro de embalagens comumente utilizadas para o embalamento de drogas em seu quarto".
4. Não há ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da quantidade de

entorpecente em questão, tendo em vista que a apreensão de 1,930 kg. de maconha, 3,5 g. de cocaína, 0,7 g. de ecstasy e 1 comprimido de LSD demonstra a maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena basilar.

5. Constata-se a existência de fundamento concreto para negativa de aplicação da causa de redução da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e também para a adoção do regime prisional mais severo, tendo em vista a reincidência do paciente. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reincidência demonstra dedicação do agente à atividade criminosa, justificando a não aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado, uma vez que denota o não preenchimento dos requisitos legais previstos na legislação de regência (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006).

6. Agravo regimental improvido. (grifo nosso).

(AgRg no HC 626.721/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)."

Portanto, sob todos os ângulos analisados, o réu não faz jus à causa de diminuição.

Sendo assim, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, e, nos termos do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, fixo em 500 (quinhentos) dias-multa, a razão de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente, a contar da mesma data.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, considerando as provas de que se dedicava a atividades criminosas, de modo que a imposição de regime menos rigoroso não surtirá qualquer efeito.

Neste sentido, confira-se o seguinte julgado, consoante aresto que passo a transcrever:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que a Corte de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.

2. As peculiaridades do caso concreto (quantidade e natureza da droga, bem como a dedicação do acusado ao narcotráfico) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada.

3. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 566.498/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020)."

Não havendo qualquer influência o tempo de pena provisória cumprida, para fins de detração penal, porquanto ofensiva ao princípio do juiz natural e da individualização da pena.

O réu poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, CONDENO ALEXANDRE DOS ANJOS DE SÁ, qualificado nos autos, À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida inicialmente em REGIME FECHADO, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

DECRETO a perda, em favor do Estado de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas

na forma da lei.
Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 19 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA